



VIVES

Centre de Formació de Bombers i Polícies

TEMA 3 ADMINISTRACIÓN . ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO . LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS : ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA CONSTITUCIÓN. LA ISLA. LOS CONSEJOS INSULARES. CARACTERÍSTICAS GENERALES

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO . LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS : ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS.

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el [artículo 2 de la Constitución](#), velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

CAPÍTULO II. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos

Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las [Haciendas locales](#) deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO III. DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

Artículo 143.

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el [artículo 2 de la Constitución](#), las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

- a. Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del [apartado 1 del artículo 143](#).
- b. Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
- c. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el [apartado 2 del artículo 143](#).

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146.

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley.

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
 - a. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
 - b. La delimitación de su territorio.
 - c. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
 - d. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica.

Artículo 148.

1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8. Los montes y aprovechamiento forestales.
9. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12. Ferias interiores.
13. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
14. La artesanía.
15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20. Asistencia social.
21. Sanidad e higiene.
22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el [artículo 149](#).

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.

1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3. Relaciones internacionales.
4. Defensa y Fuerzas Armadas.
5. Administración de Justicia.
6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.
12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14. Hacienda general y Deuda del Estado.
15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
17. Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
25. Bases del régimen minero y energético.
26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del [artículo 27 de la Constitución](#) a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
31. Estadística para fines estatales.
32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada Ley marco se establecerá la

modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el [apartado 2 del artículo 148](#) cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del [artículo 143,2](#), además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una [Ley Orgánica](#).

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley.
5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado

Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la Constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la [Ley Orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo](#).

Artículo 152.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el [artículo anterior](#), la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la [Ley Orgánica del Poder Judicial](#) y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el [artículo 123](#), las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

- a. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de Ley.
- b. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el [apartado 2 del artículo 150](#).
- c. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
- d. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154.

Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos.

Artículo 157.

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

- a. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
- b. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- c. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos Generales del Estado.
- d. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
- e. El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante [Ley Orgánica](#) podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES.

El proyecto de Estatuto fue aprobado fruto de acuerdos entre UCD y PSOE. El 07.12.1.981 es aprobado su texto por la Asamblea de Parlamentarios y Consejeros interinsulares. El estatuto fue aprobado por el Pleno del Congreso de Diputados el 22/02/83. Una vez sancionada la Ley por el Rey, pasó a ser Ley Orgánica 2/83 de 25 de febrero, siendo publicada en el BOE el día 01.03.83, entrando a ser vigente el mismo día de su publicación.

Su texto ha sufrido tres modificaciones, la primera por Ley Orgánica 9/1994 , la segunda por Ley Orgánica 3/1999 y la tercera y última por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero del año 2007.

La última reforma fue publica el día 01-03-2007 en el BOIB n 32 y entra en vigor al día siguiente de su publicación.

ESTRUCTURA DEL ESTATUTO

1 Preámbulo, 9 Títulos, 139 artículos, 6 disposiciones adicionales, 11disposicions transitorias y 1 disposición final.

Los Títulos están dedicados a:

Título I: Disposiciones Generales

Título II: De los Derechos, los Deberes y Las libertades de los ciudadanos de las Islas Baleares

Título III: De las competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Título IV: De las Instituciones de la CAIB.

Título V: Medios de Comunicación Social

Título VI. El Poder Judicial en Las Islas Baleares

Título VII: Relaciones Institucionales

Título VIII: Financiación y Hacienda

Título IX: De la Reforma del Estatuto.

PREÁMBULO

En el preámbulo se resumen los principios más importantes que serán después desarrollados a lo largo del texto legal y siempre referido a su CCAA. Son los siguientes:

Las Islas Baleares son una comunidad de personas libres y para personas libres, donde cada persona puede vivir y expresar identidades diversas, con espíritu decidido de cohesión, fundamentado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas.

La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y nuestra cultura y tradiciones son elementos identificadores de nuestra sociedad y, en consecuencia son elementos vertebradores de nuestra identidad.

El Estatuto ampara la insularidad del territorio de la Comunidad Autónoma como hecho diferencial y merecedor de protección especial.

Para avanzar hacia una sociedad moderna es imprescindible profundizar y continuar apostando por valores de cohesión social, paz y justicia, desarrollo sostenible, protección del territorio, y la igualdad de derechos, especialmente la igualdad entre hombres y mujeres

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

La nacionalidad histórica que forman las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y de Formentera como expresión de su voluntad colectiva y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y las regiones, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del marco de la propia Constitución y del presente Estatuto.

La denominación de la Comunidad Autónoma es Islas Baleares.

Su territorio es el formado por el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las otras islas menores adyacentes.

La lengua catalana propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial. Todos tienen el derecho de conocerla y de usarla y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal de los dos idiomas.

La bandera de la CCAA, formada por símbolos distintivos legitimados históricamente está constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo, con un cuadrado situado en la parte superior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en medio.

Cada isla podrá tener su bandera. Su día de celebración y los símbolos distintivos propios.

La fiesta de las Islas Baleares es el 1 de marzo

La capital de las Islas Baleares es la ciudad de Palma.

La CAIB articula su organización territorial en islas y en municipios. Las instituciones de gobierno de las islas son los Consejos Insulares, y los municipios, los Ayuntamientos.

De acuerdo con este Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de la CCAA los españoles, que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de las Islas Baleares.

Gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en las Islas Baleares

TÍTULO SEGUNDO. LOS DERECHOS, LOS DEBERES Y LAS LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS DE LAS ILLES BALEARS (arte 13 al 29)

Los ciudadanos de las Islas Baleares, como ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la constitución, en el ordenamiento de la Unión Europea y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

Derechos en relación con las administraciones públicas:

Que las administraciones públicas de las Islas Baleares traten sus asuntos de forma objetiva e imparcial.

A dirigirse a la Administración de la C.A. en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada.

El acceso a la justicia gratuita

Derechos de participación:

A participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes en los términos que establecen la constitución, el presente Estatuto y las Leyes.

Derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la CA y a concurrir como candidato.

El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de las Islas Baleares y participar en la elaboración de leyes.

El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por el Gobierno de las Islas Baleares, los consejos insulares o los ayuntamientos en los términos que establezca la CE

Derechos sociales:

Los poderes públicos de las Islas Baleares defenderán y promoverán los derechos sociales de los ciudadanos de las Islas Baleares

Mediante una ley del Parlamento se elaborará la Carta de Derechos Sociales de la CA de las Islas Baleares, como expresión del espacio cívico de convivencia social, que contendrá el conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de las administraciones públicas.

No discriminación por razón de sexo ni por su orientación sexual

Derechos en el ámbito cultural y en relación con la identidad del pueblo de las Islas Baleares y con la creatividad:

Todas las personas tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la cultura, a la protección y la defensa de la creatividad artística, científica y técnica, tanto individual como colectiva.

Todas las personas tienen derecho a que los poderes públicos promuevan su integración cultural.

Derechos en relación con las personas dependientes

Las administraciones públicas de las I.B. garantizarán en todo caso a toda persona dependiente el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal y su integración socio-profesional.

Catástrofes

Los poderes públicos velarán por los derechos y las necesidades de las personas que hayan sufrido daños causados por catástrofes

Derecho al acceso a una vivienda digna Medio ambiente:

Toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro y sano.

Actividad turística y sector primario:

Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de reconocer la actividad turística como elemento económico estratégico de las Islas Baleares.

Desde el reconocimiento social y cultural del sector primario y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura y costumbres las administraciones públicas de las IB adoptarán las medidas adecuadas que garantizan los derechos de este sector

Salud:

Se garantiza el derecho a la prevención y la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.

Educación:

Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y acceder en condiciones de igualdad

Derechos relativos al empleo y el trabajo:

En el ámbito de sus competencias las administraciones públicas de las I.B. impulsarán la formación permanente, el acceso gratuito a los servicios públicos de empleo estable y de calidad en la que se garanticen la seguridad, la dignidad y la salud en el trabajo.

Se proclama el valor de la concertación y el diálogo social como instrumento indispensable de cohesión social, y del papel institucional que en tal resultado tienen los interlocutores sociales.

Datos personales y ficheros:

Todas las personas tienen derecho al acceso, la protección, la corrección y la cancelación de sus datos personales que figuren en los archivos de titularidad de las administraciones públicas de la CA y los entes u organismos de cualquier clase.

TITULO III. DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

Las competencias aparecen repartidas en ocho artículos:

Art. 30. - Aquellas en las que la CAIB tiene la competencia exclusiva, 52 materias que aparecen relacionadas en este artículo. Sobre las que tendrá potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva. Resumiendo son:

Organización y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
Alteración de los términos municipales comprendidos dentro de su territorio.
Ordenación del territorio, incluido el litoral.
Obras públicas dentro de su territorio, que no sean de interés general del Estado.
Ferrocarriles, carreteras y caminos. Transporte marítimo interinsular.
Agricultura y ganadería.
Fomento promoción y ordenación del turismo.
Pesca marítima en las aguas de las Islas Baleares
Integración social y económica del inmigrante
Políticas de género.
Protección social de la familia, conciliación de la vida familiar y laboral.
Tercera edad
Protección de menores.

Art. 31. - Aquellas en las que la CAIB tiene competencias en el marco de la legislación básica del Estado y ejecución. Corresponde a la CAIB el desarrollo legislativo y la función ejecutiva sobre 17 materias que relaciona este artículo. Resumiendo son:

Normas procesales derivadas de las peculiaridades del derecho sustantivo de las Islas Baleares.

Estatuto de los funcionarios de la Administración de la CAIB y de la Administración Local.

Salud y sanidad.

Medios de comunicación social

Ordenación del sector pesquero

Seguridad social, exceptuando las normas que configuren su régimen económico

Ordenación y planificación de la actividad económica de las Islas Baleares.

Protección civil y Emergencias.

Régimen Local

Agencias de transportes. Alquiler de vehículos

Actividades clasificadas

Art. 32. - Aquellas en las que la CAIB tiene la función ejecutiva, en los términos establecidos por las leyes y reglamentos del Estado, enumera 20 materias. Resumiendo son:

Expropiación forzosa

Ordenación del transporte de viajeros y mercancías.

Ferias internacionales

Gestión de museos, bibliotecas y archivos estatales.

Régimen económico de la Seguridad Social respetando los principios de unidad económica y seguridad financiera de la Seguridad Social

Productos farmacéuticos

Propiedad industrial e intelectual.

Legislación laboral. Formación profesional continua

Salvamento marítimo

Crédito, banca y seguros

Seguridad privada

Es competencia de las I. B. la creación y la organización de un cuerpo de la policía propio en el marco de la legislación estatal

Para recalcar la importancia que el Estatuto da a la defensa de la cultura y la enseñanza de la lengua propia le dedica el artículo 34 y 35 donde indica que tiene competencias exclusivas al respecto.

Enseñanza:

Corresponde a la C. A. en materia de enseñanza no universitaria la competencia exclusiva en la creación, la organización y el régimen de los centros públicos, régimen de becas y ayudas con fondos propios, la formación y perfeccionamiento del personal docente.

Corresponde a la C.A. la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidad y especialidad.

En materia de enseñanza no universitaria la competencia ejecutiva sobre la homologación de los títulos académicos y profesionales estatales.

TÍTULO IV. DE LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

La organización institucional estará integrada por el Parlamento, por el Gobierno, por el Presidente de la CCAA y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera sin perjuicio de su autonomía constitucionalmente garantizada.

CAPÍTULO PRIMERO: DEL PARLAMENTO

El Parlamento representa al pueblo de las Islas Baleares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los Presupuestos de la CAIB, controla la acción de gobierno y ejerce todas aquellas competencias que le atribuye este Estatuto, las leyes del Estado y el mismo Parlamento.

El Parlamento es inviolable y su sede radica en la ciudad de Palma de Mallorca.

El Parlamento está formado por los Diputados del territorio autónomo, elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, mediante un sistema de representación proporcional.

La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.

Las circunscripciones electorales son las de Mallorca, Menorca Ibiza y Formentera

Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría cualificada de dos tercios, regulará el total de diputados que deben integrarlo, el número de diputados que se debe elegir en cada una de las circunscripciones electorales y las causas de inelegibilidad e de incompatibilidad que les afecten

El Parlamento se constituirá en el plazo máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones

Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudadanos españoles residentes en las Islas Balears e inscritos en el censo electoral de éstas, siempre que sean mayores de edad.

Serán electores todos los ciudadanos españoles mayores de edad que figuren en el censo electoral de las Islas Baleares.

Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en los actos parlamentarios y por los votos emitidos, ejerciendo su cargo. No podrán ser detenidos ni retenidos, salvo en el caso de delito flagrante. En todo caso procederá a determinar su juicio, encarcelamiento etc. el

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

El voto de los diputados es personal e indelegable

Organización y funcionamiento del Parlamento

El Parlamento tendrá un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente

En la Diputación Permanente estarán representados todos los Grupos Parlamentarios, en proporción a la importancia numérica. Estará presidida por el Presidente del Parlamento

La Diputación Permanente tendrá por función velar por el poder del Parlamento cuando éste no esté reunido, haya sido disuelto o haya expirado su mandato.

La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al Gobierno de las islas.

El Parlamento funcionará en Pleno y en Comisiones. Las comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar leyes por delegación expresa del Pleno, sin perjuicio de la facultad del mismo para reclamar su debate y aprobación en cualquier momento del proceso legislativo.

El Parlamento se reunirá durante 8 meses al año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo.

El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte de los diputados.

El Parlamento debe establecer el reglamento propio que regulará los períodos de sesiones, el régimen y el lugar de las sesiones, la formación de grupos parlamentarios y la intervención de éstos en el proceso legislativo, las funciones de la Junta de Portavoces. La aprobación y la reforma del Reglamento requerirán la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento

La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al Gobierno de las Islas.

Los consejos insulares podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Parlamento una proposición de ley, delegando ante dicha cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa.

El Parlamento, mediante la elaboración de leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá delegar en el Gobierno de la C. A. la potestad de dictar normas con rango de ley, en los mismos términos y supuestos de delegación previsto en la Constitución. No podrán ser objeto de delegación la aprobación de las leyes que necesiten, para ser aprobadas, uno en mayoría especial.

Las leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la CA

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes, los cuales quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por parlamento

Corresponde también al Parlamento:

- Designar al Senador o Senadores que han de representar a la CAIB.
- Elaborar proposiciones de ley.
- Solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley
- Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
- Fijar las previsiones de orden político, social y económico que, deban adoptarse para a la elaboración de proyectos de planificación.
- Examinar y aprobar las cuentas de la CAIB.

El Parlamento creará la institución de la sindicatura de Greuges para la defensa de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, así como para supervisar e investigar las actividades de la Administración de la C. A. El síndico será elegido por el Parlamento con la mayoría favorable de las tres quintas partes de los diputados de la cámara.

La legislatura finalizará por expiración del mandato al cumplirse cuatro años de la fecha de los elecciones. Puede finalizar también, anticipadamente, si no tiene lugar la investidura del presidente o de la presidenta de las Islas Baleares, Finalizará de manera anticipada por disolución acordada por el presidente o la presidenta del Gobierno de Las Islas Baleares

CAPÍTULO II: DEL PRESIDENTE

El Presidente de la CAIB será elegido por el Parlamento de las Islas Baleares de entre sus miembros, y el Rey lo nombrará.

Si el Parlamento otorga por mayoría absoluta su confianza al candidato a Presidente éste será nombrado en primera convocatoria.

Si no se conseguía la mayoría mencionada, la misma propuesta se someterá a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior y la confianza será otorgada por mayoría simple.

Si en estas votaciones no se otorga la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores

En caso de que hayan transcurrido sesenta días a partir de la primera votación para la investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del Parlamento, éste quedará disuelto y se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones.

El presidente del gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución del parlamento con anticipación al plazo natural de la legislatura (previa consulta del Consejo de Gobierno)

El Parlamento no podrá disolverse cuando esté en trámite una moción de censura

No procederá nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior, excepto en lo dispuesto en el artículo 53.5 de este estatuto

El Presidente de la CAIB nombra y separa a los miembros que deben formar el gobierno. Dirige y coordina la acción del gobierno y ejerce la más alta representación de la CAIB, así como la ordinaria del Estado en las Islas Baleares.

El Presidente será políticamente responsable ante el Parlamento, que podrá exigir la responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura, propuesta como mínimo, por un 15 por ciento de los Diputados y que deberá incluir un candidato a la Presidencia.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente de la CAIB ostentará la representación de las Islas Baleares el Presidente del Parlamento, sin perjuicio de que el Gobierno sea presidido interinamente por un miembro del Gobierno designado por el Presidente de la CAIB.

El presidente no podrá ejercer ningún otro cargo público en el ámbito de las Islas Baleares.

CAPÍTULO III: DEL GOBIERNO DEL BALEARES

El Gobierno de la CAIB es un organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas y dirige la política general de la CAIB

El Gobierno está formado por el Presidente, Los Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros.

El Gobierno responde políticamente de forma solidaria ante el Parlamento.

La sede del Gobierno será la ciudad de Palma, pero, en convocatoria previa podrá reunirse en cualquier otro lugar del territorio de la C.A.

El Gobierno Cesa:

- Tras la celebración de elecciones al Parlamento.
- Por dimisión, por incapacidad o por fallecimiento de su Presidente
- Por pérdida de la confianza del Parlamento o por la adopción de una moción de censura.

El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El Gobierno tiene la potestad reglamentaria y elabora los Presupuestos de la CAIB.

CAPÍTULO IV: DE LOS CONSEJOS INSULARES

Los consejos insulares son las instituciones de gobierno de cada una de las islas y ejercen el gobierno, la administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, así como las de las islas adyacentes

El cargo de miembro del consejo insular es incompatible con los cargos de presidente de las Islas Baleares, de presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno y de senador de la C.A.

Cada uno de los consejos insulares debe constituirse en el plazo máximo de 45 días desde que se hayan celebrado las elecciones

Una ley del Parlamento regulará el número de miembros que deben integrar cada Consejo insular.

El Pleno del consejo insular ejerce la iniciativa legislativa ante el Parlamento de las Islas Baleares, la función normativa, aprueba los presupuestos del Consejo Insular, controla la acción de gobierno del Consejo Ejecutivo, elige al presidente y dispone el cese y ejerce todas las funciones que le corresponde según el Estatuto

El Presidente del Consejo Insular es elegido por el Pleno de entre sus miembros por mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en segunda. El mismo quórum se requerirá en las sucesivas propuestas.

Dirige el gobierno del consejo insular y la administración insular, designa y separa el resto de miembros del consejo ejecutivo, coordina la acción y es políticamente responsable ante el Pleno

El consejo ejecutivo estará integrado por el Presidente del Consejo Insular, los Vicepresidentes, y en su caso, y los consejeros ejecutivos.

Competencias propias:

Urbanismo y habitabilidad, régimen local, información turística. Ordenación y promoción turística, Inspección técnica de vehículos, Transporte terrestre, Ordenación del territorio, incluyendo el litoral carreteras i caminos, etc etc

Los consejos insulares podrán asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en las siguientes materias:

Montes y aprovechamiento forestales, vías pesqueras y pastos. Obras públicas. Sanidad. Enseñanza etc et

CAPÍTULO V: LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES DE LAS BALEARES

El municipio es la entidad básica de la organización territorial de las Islas Baleares y el instrumento fundamental para la participación de la Comunidad Local en los asuntos

públicos.

El municipio de Palma dispondrá de una ley de capitalidad especial establecida por el Parlamento de las Islas Baleares.

CAPÍTULO VI: ÓRGANOS DE CONSULTA Y ASESORAMIENTO

El Consejo Consultivo de la Islas Baleares es el superior órgano de consulta de la CAIB, estará integrado por un máximo de diez juristas, dos quintas partes serán elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados, las otras quintas partes (3) de los miembros serán elegidos por el Gobierno

El Consejo Audiovisual de las Islas Baleares se configura como una entidad pública independiente, cuya misión es velar para que los medios de comunicación social de titularidad pública cumplan con los principios rectores del modelo audiovisual y son nombrados por el Parlamento de las Islas Baleares mediante el voto favorable de las tres quintas partes de sus miembros.

EL Consejo Económico y Social de las Illes Balears es el órgano colegiado de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en materia económica y social.

CAPÍTULO VII: DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LAS ISLAS BALEARES)

La CAIB ejercerá sus funciones administrativas mediante los entes y organismos que dependen del Gobierno de las Islas Baleares, así como a través de los consejos insulares y los municipios.

CAPÍTULO VIII: DEL CONTROL DE LOS PODERES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Las Leyes del Parlamento de la CAIB estarán únicamente sujetas al control de la constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.

Contra los actos, los acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos ejecutivos y administrativos de la C.A. se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa

Sin perjuicio de las competencias que corresponda al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes es el órgano al cual le corresponde la fiscalización externa de la actividad económica y contable del sector público de las Islas Baleares.

CAPÍTULO IX: DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Al Parlamento le corresponde la potestad legislativa, corresponde al Gobierno de la CAIB y a Los Consejos Insulares la función ejecutiva, incluyendo la potestad reglamentaria y la inspección.

Los Consejos Insulares ostentan potestad reglamentaria normativa para regular su propio funcionamiento.

TÍTULO VI: EL PODER JUDICIAL EN LAS ISLAS BALEARES

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares es el órgano jurisdiccional en el que culmina la organización judicial de las Islas Baleares dentro de su ámbito territorial correspondiente y ante el cual se agotarán las instancias procesales sucesivas.

Ahora bien siempre debemos tener presente que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares no constituye propiamente una institución de la CAIB sino un órgano estatal del Poder Judicial ubicado en la CA.

La Constitución establece un Poder Judicial indivisible.

El Tribunal Superior de Justicia tiene competencias civiles, penales, contencioso-administrativas y sociales.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El presidente de la CAIB ordenará la publicación de este nombramiento en el Boletín oficial de las Islas Baleares.

Se crea el Consejo de Justicia de las Islas Baleares, una ley del Parlamento determinará la estructura, la composición, nombramientos y funciones dentro del ámbito de las competencias de las Islas Baleares

TÍTULO VII: RELACIONES INSTITUCIONALES

El gobierno de la C.A. impulsa la proyección de las Islas Baleares en el exterior y promueve sus intereses en este ámbito. Puede firmar convenios internacionales de participación, y cooperación en organizaciones internacionales etc etc.

TÍTULO VII: FINANCIACIÓN Y HACIENDA

Para el desarrollo y ejecución de sus funciones, la CAIB, en el marco de los principios de coordinación con las Haciendas del Estado y las locales, tiene autonomía financiera, dominio y patrimonio propios, de acuerdo con la Constitución, las leyes orgánicas reguladoras de estas materias y el presente Estatuto.

La autonomía financiera deberá permitir llevar a cabo el principio de suficiencia de recursos para poder ejercer las competencias propias de la CAIB.

Formarán la hacienda de la CAIB los siguientes recursos:

El rendimiento de los tributos propios

El rendimiento de los tributos cedidos total o parcialmente del Estado

Los recargos sobre los tributos estatales

La participación en los ingresos del Estado

Las otras transferencias recibidas del Gobierno Central

Corresponde al Parlamento la aprobación y control del Presupuesto de la CAIB y el establecimiento, modificación y supresión de sus tributos.

La CAIB podrá establecer y exigir sus propios tributos, pero éstos no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado

TÍTULO IX: DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

La iniciativa de la reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una quinta parte los diputados, al gobierno de la CAIB, al gobierno del Estado y a las Cortes Generales.

La propuesta de reforma requerirá la aprobación del Parlamento por mayoría de dos tercios de los diputados y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1ª. - Mediante la normativa correspondiente del Estado y bajo la tutela de éste, se creará y se regularán la composición y las funciones, del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.

2ª. - La CAIB, siendo la lengua catalana también patrimonio de otras comunidades Autónomas, podrá solicitar al Gobierno del Estado ya las Cortes Generales los convenios de cooperación y de colaboración que se consideren oportunos entre las comunidades antes mencionadas.

La institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana será la UIB.

3ª Hace referencia a las entidades y organismos para prestar servicios

4ª. - Se refiere a tributos cedidos a la CAIB como por ejemplo: Impuesto sobre la renta de las personas físicas, con las limitaciones y condiciones que se establece en la cesión. Impuesto sobre el patrimonio, tributos sobre el juego etc. etc.

5ª hace referencia a la financiación de los consejos insulares

6ª Se refiere al régimen especial insular de las Islas Baleares

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1ª. - Para el traspaso de funciones y servicios inherentes a las competencias que corresponden a la CAIB se creará una comisión mixta.

Estará integrada paritariamente por vocales designados por el Gobierno de la nación y por el de la CAIB.

2ª. - Los funcionarios y el personal laboral adscritos a servicios de titularidad estatal o de otras instituciones públicas que resulten afectadas por traspasos a la CAIB pasarán a depender de ésta y les serán respetados todos los derechos de cualquier orden y

naturaleza que les corresponda.

3^a. - Hace referencia a la financiación de los servicios transferidos a la CAIB.

4^a. - Las leyes del Estado relativas a materias transferidas a la CAIB continuarán en vigencia mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia.

5^a. - A propuesta del Gobierno de la CAIB se nombrará una Comisión Técnica Interinsular encargada de distribuir las competencias que corresponden a los Consejos. Estará integrada por dieciséis vocales: cuatro, por el Gobierno, y cuatro por cada uno de los consejos insulares.

6^a Hace referencia a la Comisión Técnica Interinsular

7^a Hace referencia a los diputados y consejeros. El consejo de Mallorca estará integrado por 33 consejeros, el de Menorca por 13 consejeros y el de Ibiza por 13 consejeros. Una vez hayan celebrado las correspondientes elecciones locales, en el plazo máximo de 45 días, se constituirá el Consejo Insular de Formentera que será integrado por los concejales que hayan sido elegidos en las citadas elecciones al Ayuntamiento de Formentera

8^a Hace referencia al Consejo Insular de Formentera

9^a Hace referencia a las inversiones del Estado

10^a Hace referencia a la comisión mixta de economía y Hacienda

11^a hace referencia a la agencia tributaria

DISPOSICIÓN FINAL

Este estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE
: